

Lastekaitsetöötaja õigus siseneda valdusesse ning kasutada selleks politsei abi



Kristi Paron

Laste ja noorte õiguste osakonna nõunik, õiguskantsleri kantselei

1. jaanuaril 2016 jõustunud lastekaitseseadus täpsustab koostöös korrakaitseaduse sätetega lastekaitsetöötaja õigusi teha riiklikku järelevalvet. Üheks lastekaitseadusega lastekaitsetöötajale antud pädevuseks on õigus ohukahtluse korral siseneda valdusesse ohu väljaselgitamiseks.

Määravaks kriteeriumiks lastekaitsetöötaja jaoks on ohukahtlus. Ohukahtlus on ohu kindlakstegemise eelne faas¹. Selles faasis on ohu hindajal (lastekaitsetöötajal) juba andmeid võimaliku ohu kohta, kuid need pole veel piisavad selleks, et teha kindlaks lapse õiguste rikkumise „piisavat” tõenäosust. Näiteks kui korterist on kosta lapse karjumist, ei saa kindel olla, kas on tegu lapse väärkohtlemise või hoopis jonnihooaga. Küll aga võib lastekaitsetöötajal olemasoleva informatsiooni põhjal (nt varasemad naabrite kaebused) tekkida ohukahtlus ning ta võib ohu väljaselgitamiseks valdusesse siseneda.

Kodukülastuse ja valdusesse sisenemise erinevus

Praktikas tuleb vahet teha tavapärasel kodukülastusel ja valdusesse sisenemisel.

Korrakaitseaduse § 50 lg 1 järgi tähendab valdusesse sisenemine valdaja nõusolekuta tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi sisenemist, sh uste või väravate avamist või takistuste kõrvaldamist. Seega, kui lastekaitsetöötaja kontrollib/külastab eluruumi valdaja nõusolekul, ei ole tegemist valdusesse sisenemisega korrakaitseaduse mõttes. Nõusolek peab olema antud teadlikult, mistõttu ei saa pelgalt asjaolust, et isik oma keeldumist selge sõnaga ei väljenda, järeldada isiku nõusolekut.

Lastekaitsetöötaja valdusesse sisenemise lubatavus ja põhjendatus sõltub konkreetse juhtumi asjaoludest. Tegemist on kaalutusotsusega, mille tegemisel tuleb lähtuda haldusmenetluse, korrakaitse ja lapse õiguste üldpõhimõtetest. Esiteks tuleb iga last puudutava otsuse või toiminguga tegemisel seada esikohale lapse parimad huvid (lastekaitseaduse § 21)². Võimalike sekkumismeetmete seast tuleb valida lapse huve kõige vähem kahjustav. Valdusesse sisenemisel tuleb lähtuda ka korrakaitse üldprintsiipidest, nagu proportsionaalsus, otstarbekus ning

¹ Korrakaitseaduse eelnõu seletuskiri.

² Kohest reageerimist vajavas ohu olukorras ei ole arusaadavalt võimalik läbida kogu LasteKS §-s 21 kirjeldatud protseduuri, sh laps enne toimingut ära kuulata. Lapsele jagatakse selgitusi ja teda kuulatakse sel juhul toimingu käigus.

õiguste kaitse ja inimväärikuse tagamine. Proportsionaalsuse põhimõtte tähendab, et korrakaitseorgan kohaldab mitmest sobivast ja vajalikust riikliku järelevalve meetmest seda, mis isikut eeldatavasti kõige vähem kahjustab. Näiteks kui lastekaitsetöötajal on talle edastatud info põhjal kahtlus, et lapsed on jäetud järelevalveta, siis ta võib minna kohale seda kontrollima, aga võib enne proovida vanema või last hooldava isikuga telefoni teel kontakti saada, et olukorda selgitada. Alati, kui on olemas muid võimalusi ohu olemasolu või selle puudumise kindlakstegemiseks, tuleks eelistada neid. See nõue tuleneb ka korrakaitseaduse otstarbekuse põhimõttest, mille järgi tuleb riiklikku järelevalvet teostades tegutseda eesmärgipäraselt ja efektiivselt ning järelevalve meetmeid tuleb kohaldada paindlikult. Proportsionaalsus hõlmab ka olukorra ajakriitilisuse hindamist. Mõned olukorrad võimaldavad teiste meetmete kaalumist, mõned mitte – kui eramaja hoovis on järelevalveta väikelaps, kes roomab lahtise kaevu poole, siis on ilmne, et ainuke võimalik sekkumisviis on kohe laps päästa ning värava taga uksekella andmiseks ja vanema nõusoleku saamiseks ei ole aega.

„Võimalike sekkumismetmete seast tuleb valida lapse huve kõige vähem kahjustav. Samuti tuleb lähtuda korrakaitse üldprintsipidest, nagu proportsionaalsus, otstarbekus ning õiguste kaitse ja inimväärikuse tagamine.“

Samuti tuleb isikut riikliku järelevalve menetluses kohelda tema au teotamata ja inimväärikust alandamata. Valdusesse sisenemine riivab isikute eraelu puutumatust ning lastekaitsetöötaja delikaatsusest ja professionaalsusest

sõltub otseselt see, kui intensiivsena inimene oma õiguste riivet tajub. Näiteks kui lastekaitsetöötaja on kaasanud kodukülastusse politsei, tajub inimene sekkumise intensiivsust erinevalt sõltuvalt sellest, kas politsei ootab ukse taga või sisenevad relvastatud politseinikud eluruumi ja magamistuppa.

Lastekaitsetöötajal kui korrakaitseorganil on meetme rakendamisel ka selgitamiskohustus, mis on nii haldusmenetluse kui ka korrakaitse üldpõhimõtte. Eriti oluline on, et olukorrast puudutatud lastele selgitataks toimuvat neile arusaadaval viisil ning neid säästes.

Esmane eesmärk on peret ja last toetada

Lastekaitsetöötaja peab igal konkreetsel juhtumil valima leebeima viisi, kuidas laste heaolu hinnata ja last kasvatava isiku suhtes järelevalvet teha. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöö eesmärk on peret ja last toetada ning abistada. Seega tuleb lastekaitselisi ülesandeid täites tegutseda vastastikuse austuse ja koostöö õhkkonnas. Esmajärjekorras tuleks kõik lahendused püüda saavutada kokkuleppel perega ning suunata vanemaid endid oma kohustusi täitma. Samuti tuleks alguses püüda lahendada last puudutav küsimus õigusi ja vabadusi riivamata.

Olukordades, kus valdusesse sisenemine eeldab vahetu sunni kasutamist, vajab lastekaitsetöötaja politsei abi, sest vahetu sunni rakendamise õigust lastekaitseadus lastekaitsetöötajale ei anna. Korrakaitseaduse § 74 lg 1 kohaselt on vahetu sund füüsilise isiku, looma või asja mõjutamine füüsilise jõu, erivahendi või relvaga. Näiteks kui lukustamata aiavärvast eramaja hoovi sisenemiseks pole vahetut sundi vaja kasutada, siis lukustatud värvast hoovi sisse saamiseks võib vaja minna vahetu sunni kasutamist. Vahetu sunni kasutamise pädevus on politseil. Muu korrakaitseorgan võib vahetut sundi

kasutada ainult seaduses sätestatud juhul. Nagu eelpool öeldud, ei anna seadus kohaliku omaavalitsuse lastekaitsetöötajale vahetu sunni kasutamise pädevust. Vajadus kasutada vahetut sundi võib tekkida eelkõige juhul, kui lastekaitsetöötaja kahtlustab, et laps võib olla ohus, aga pereliikmed või last kasvatav isik ei võimalda lastekaitsetöötajal eluruumi siseneda. Samas võib selline vajadus tekkida ka siis, kui külastatakse riskiperesid, kus puututakse kokku alkoholi- või narkojoobes inimestega. Kõne alla võib tulla ka vajadus tõrjuda looma rünnakut.

Seega võimaldab seadus kohaliku omaavalitsuse lastekaitsetöötajal kodukülastuste läbiviimisesse kaasata ametiabi korras politsei. Politsei kaasamise aluseks ei saa siiski olla pelgalt fakt, et peresid külastatakse näiteks

rutiinsel kontrollreidil, vaid selleks on vaja põhjendust igaks üksikjuhaks. See tähendab, et iga riskipere külastamisel tuleb eraldi kaaluda ja hinnata, kas korrakaitse meetme kohaldamiseks on alust ning kas konkreetne meede on konkreetsetes olukorras proportsionaalne³. Kui konkreetse kodu külastamisel on pere koostöövalmis ja ei tee mingeid takistusi järelevalvetoimingute tegemiseks ning ei esine ka muid asjaolusid või ohte, mis õigustaks politsei sekkumist, puudub politseil sisuline vajadus ja seega ka õiguslik alus valdusesse (koju) siseneda. Praktikas võib lahenduseks olla see, et politseinikud ootavad kodukülastuse ajal autos ning lastekaitsetöötaja saab politsei kaasata kodukülastuse läbiviimisesse siis, kui selleks tekib vajadus (nt vahetu sunni kasutamise vajadus). **S**

³ Korrakaitse meetme kohaldamise põhjendatust peab kaaluma iga korrakaitseorgan. Hoolimata sellest, et lastekaitsetöötaja kaasas politsei, vastutab politsei oma tegevuse eest, olgu selleks valdusesse sisenemine koos lastekaitsetöötajaga või vahetu sunni kohaldamine kodukülastuse käigus. Vt Riigikohtu 20.12.2005 otsus asjas 3-3-1-68-05, p 5.